



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/628/2026, de 1 de julio, por la que se deniega la autorización ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Espirido (Segovia), titularidad de «S.A.T. Veladiez n.º 7673». Expte.: 078-24-AASG (n.º ant. 006-24-AASG).

Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por S.A.T. Veladiez N.º 7673 para el proyecto de ampliación de explotación porcina de cerdas ibéricas con capacidad para 1.100 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg), 184 plazas de reposición, 2.800 lechones de 6 a 20 kg y 10 verracos, ubicada en el término municipal de Espirido (Segovia), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– En fecha 28 de febrero de 2024, S.A.T. Veladiez N.º 7673, con NIF F40029845, solicita autorización ambiental para la ampliación de la granja porcina ubicada en las parcelas 15 y 37 del polígono 3, y parcelas 5 y 6 del polígono 12, del término municipal de Espirido (Segovia).

Segundo.– Junto con la solicitud, el titular aporta la siguiente documentación firmada por los técnicos titulados competentes:

- Proyecto de ejecución (incluye memoria ambiental).

Posteriormente, a requerimiento del órgano instructor, presenta documentación complementaria que se considera necesaria para la tramitación del expediente.

Tercero.– Consta en el expediente administrativo la solicitud de informe al Ayuntamiento de Espirido (Segovia), acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal, de fecha 15 de febrero de 2024. Conforme al artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), este documento constituye un requisito indispensable que debe acompañar a la solicitud inicial. Todo ello, sin perjuicio de las competencias propias y del informe final que el Ayuntamiento deba emitir.

Cuarto.– La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León) y en el artículo 16 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados

de la contaminación, acuerda someter al trámite de información pública la solicitud de autorización ambiental, durante treinta días hábiles, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 205, de fecha 21 de octubre de 2024, exponiéndose, así mismo, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Espirido (Segovia), habiéndose presentado alegaciones por el citado ayuntamiento durante dicho trámite.

Quinto.– Junto al escrito de alegaciones presentado en fecha 4 de noviembre de 2024 por el Ayuntamiento de Espirido, se adjuntan los siguientes informes:

- Informe técnico-urbanístico de carácter desfavorable, de fecha 3 de junio de 2024, emitido por Julio Antonio Cuenca, arquitecto y asesor técnico en materia urbanística y de edificación del Ayuntamiento de Espirido.

El citado informe concluye que, si bien la mayoría de las deficiencias detectadas en el proyecto podrían subsanarse, la ejecución de las naves comprendidas en la ampliación de la granja incumpliría la distancia mínima a 600 metros del casco urbano de Tizneros, vulnerando la exigencia dispuesta en el artículo 7.3.2. de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Espirido, lo que determina la inviabilidad del proyecto en materia urbanística.

- Informe técnico ambiental emitido por la Oficina Técnica del Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Segovia a requerimiento del Ayuntamiento de Espirido, de fecha 23 de agosto de 2024.

Dicho pronunciamiento determina que la ampliación de la actividad se encuentra sujeta al régimen de autorización ambiental, competencia del órgano autonómico competente en la materia. Todo ello, sin perjuicio de la participación municipal en el procedimiento para verificar la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, conforme a lo establecido en el artículo 15 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y constatar su adecuación a las materias de competencia local.

- Informe urbanístico desfavorable, emitido el 28 de agosto de 2024 por la Oficina Técnica del Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Segovia, a instancias del Ayuntamiento de Espirido, en el que se concluye que las nuevas edificaciones proyectadas en la ampliación resultan disconformes con los artículos 5.2.11, 7.3.1 y 7.3.2 de las NUM vigentes.
- Informe Jurídico del Ayuntamiento de Espirido de 23 de octubre de 2024, por el que se emite dictamen desfavorable respecto a la concesión de la licencia urbanística para el proyecto de ampliación de explotación porcina, de conformidad con los informes técnicos emitidos.

Sexto.– Visto el contenido de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Espirido y los informes urbanísticos desfavorables emitidos, se procedió a dar traslado de los mismos al promotor. Consta la notificación de este trámite con fecha 19 de diciembre de 2024, otorgándole un plazo de diez días para que manifestase lo que a su derecho conviniera.

El 2 de enero de 2025, el interesado presentó, en tiempo y forma, escrito de alegaciones.

Séptimo.— Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio solicita informe a los servicios territoriales de Segovia de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Medio Ambiente; Cultura y Turismo; Industria, Comercio y Economía; Fomento; y Sanidad; así como a la Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial, y al Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera. Igualmente, se solicita informe a la Diputación Provincial de Segovia y a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Octavo.— En aplicación del artículo 15 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, en fecha 7 de octubre de 2025, se solicita informe al Ayuntamiento de Espirido (Segovia) sobre la adecuación de la actividad analizada en todos aquellos aspectos de su competencia. A dicha solicitud se adjunta la respuesta dada por el promotor al contenido de los distintos informes urbanísticos desfavorables emitidos por los órganos competentes. Transcurrido el plazo legalmente establecido, el citado ayuntamiento no ha efectuado observaciones adicionales.

Noveno.— De conformidad con el artículo 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se remiten al promotor los informes sectoriales emitidos por los distintos organismos, requiriéndole para que, en un plazo de diez días, subsane las deficiencias y objeciones manifestadas en dichos documentos

Décimo.— Con fecha 27 de noviembre de 2025 tuvo entrada en el registro electrónico escrito formulado por S.A.T. Veladiez N.º 7673, mediante el cual se interponen alegaciones frente al informe desfavorable emitido el 12 de noviembre de 2025 por la Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia.

Undécimo.— Con fecha 2 de diciembre de 2025 se dio traslado de dichas alegaciones al citado Servicio Territorial, al objeto de que informase o manifestase lo que estimara conveniente sobre las pretensiones manifestadas por el promotor en lo que se refiere a aspectos de su competencia.

Duodécimo.— Realizada la evaluación ambiental del proyecto por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático en fecha 24 de febrero de 2026, se inició el trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto. En el marco de dicho trámite, la entidad promotora, S.A.T. Veladiez N.º 7673, ha presentado, en tiempo y forma según registro de entrada, escrito de alegaciones.

Decimotercero.— La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, y el resultado del trámite de audiencia a los interesados, formula la propuesta de orden por la que se deniega la autorización ambiental.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), y en el texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente, se someterán a dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. En concreto, el proyecto objeto de este expediente está recogido expresamente en el punto 9.3.c) del Anejo 1 del reglamento de emisiones industriales (categorías de actividades e instalaciones contempladas en el artículo 2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), correspondiente a «Instalaciones destinadas a la cría intensiva cerdos que dispongan de más de 750 plazas para cerdas reproductoras».

Cuarto.– Durante la tramitación del expediente se han emitido, por parte de los organismos competentes, los siguientes informes:

- Área del Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Emite informe en fecha 14 de octubre de 2025.
- Confederación Hidrográfica del Duero. Emite informe en fecha 29 de octubre de 2025.
- Diputación de Segovia. Emite informe en fecha 22 de octubre de 2025.
- Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Segovia. Emite informe en fecha 15 de octubre de 2025.
- Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia. Emite informe desfavorable en fecha 11 de noviembre de 2025, en base a las siguientes consideraciones:
 - La explotación se dedica a la producción de lechones, realizando una cría/ transición de 6 a 20 kg, con destino posterior a cebadero.

La explotación no cumple la separación sanitaria mínima de 1.000 m al núcleo urbano de Tizneros, establecida en el Anexo V del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero. De conformidad con el artículo 7.4 de dicha norma, la medición de esta distancia se realizará sobre plano (distancia topográfica) desde las instalaciones de alojamiento de animales más próximas al perímetro urbano (suelo urbano consolidado o delimitado por el planeamiento municipal).

La bolsa flexible propuesta para el almacenamiento de purín se considera un sistema equiparable a las balsas tradicionales (como así lo indican las especificaciones técnicas del fabricante). Dicho sistema garantiza una reducción de las emisiones de amoníaco superior al 80% con respecto a la referencia de la balsa sin ningún tipo de cubierta, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

No obstante, en virtud de la citada normativa sectorial estatal, toda ampliación de una explotación porcina que se encuentre inscrita en el registro de explotaciones ganaderas debe disponer de un sistema de almacenamiento externo de purines con capacidad para, al menos, tres meses de producción. Asimismo, los estercoleros y balsas de purines de granjas deben cumplir los requisitos establecidos en los apartados E y F del Anexo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León. Esta exigencia resulta de aplicación a cualquier proyecto de instalación, traslado o modificación (sea sustancial o no sustancial) que implique efectos medioambientales.

Por todo lo expuesto, el proyecto de ampliación, que prevé la instalación de una bolsa flexible para el almacenamiento de purín, la ejecución de un nuevo estercolero y la instalación de un separador sólido-líquido en la parcela 15 del polígono 3 del municipio de Espirido (ubicación donde se emplazan el resto de instalaciones de la explotación), resulta inviable, al vulnerar el régimen de distancia mínima, de 1.000 m a zonas residenciales (núcleos urbanos o núcleos de población), establecida en el apartado m) del epígrafe F del Anexo del citado Decreto.

- En cuanto a la alternativa de instalación de la bolsa flexible en la parcela 37 del polígono 3, se reitera que las balsas de purines (concepto que engloba a las bolsas flexibles) y estercoleros almacenan material SANDACH de categoría 2 y, por consiguiente, dichas estructuras constituyen un riesgo higiénico-sanitario inherente. De igual modo, el transporte y traslado del purín a una ubicación externa y alejada de la explotación ganadera de origen incrementa el riesgo epidemiológico de difusión de enfermedades infectocontagiosas.
- Dicho Servicio emitió un nuevo informe el 12 de diciembre de 2025 en respuesta a las alegaciones formuladas por el promotor, cuyo contenido ha sido debidamente valorado e integrado en la respuesta a las mismas, las cuales se recogen y detallan en el Anexo que se incorpora a la presente resolución.

Quinto.– Vistos los informes emitidos por el Ayuntamiento de Espirido (Segovia) y el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, los cuales concluyen la inviabilidad de ejecución del proyecto de ampliación de la explotación porcina de referencia, al vulnerar aspectos básicos recogidos en la normativa urbanística y sectorial vigentes, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa desfavorablemente sobre el otorgamiento de la autorización ambiental solicitada.

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 22.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se procederá a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación,

RESUELVO

Primero.– Denegar la autorización ambiental a la explotación porcina de cerdas ibéricas con capacidad para 1.100 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg), 184 plazas de reposición, 2.800 lechones de 6 a 20 kg y 10 verracos, ubicada en las parcelas 15 y 37 del polígono 3, y parcelas 5 y 6 del polígono 12, del término municipal de Espirido (Segovia), promovido por S.A.T. Veladiez N.º 7673, con NIF F40029845.

Segundo.– Con relación a las alegaciones presentadas durante la tramitación del expediente, esta Consejería, en cumplimiento de los artículos 76, 83.3 y 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, incorpora a la presente resolución un Anexo «Alegaciones». Dicho documento recoge un resumen de todas las alegaciones formuladas y completa la motivación del expediente mediante su valoración.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 1 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO*

ANEXO I**ALEGACIONES**

Durante la tramitación del expediente de autorización ambiental, como respuesta al informe desfavorable emitido por la Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, la entidad S.A.T. Veladiez N.º 7673, con NIF F40029845, presentó escrito de alegaciones en tiempo y forma. A continuación, se resume su contenido y se fundamenta la correspondiente respuesta:

1. Se solicita la suspensión del expediente de autorización ambiental hasta la resolución del recurso contencioso-administrativo P.O. 18/2025 presentado ante la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Segovia. El alegante alude a que el Ayuntamiento de Espirido ha resuelto la solicitud de licencia sin esperar a la resolución de la autorización ambiental, y en contra del artículo 308.2 de la Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL). En caso de no procederse a la suspensión del expediente el promotor insta a la resolución de este al margen de las consideraciones urbanísticas.

Sin perjuicio de las competencias estrictamente urbanísticas que corresponden al ámbito municipal, y respecto a la solicitud del promotor de suspender o resolver el procedimiento al margen de los informes urbanísticos del Ayuntamiento, debe señalarse que la normativa ambiental vigente prohíbe desvincular ambos aspectos.

En este sentido, el artículo 15 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación establece que, si el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento fuese negativo, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y acordando el archivo de las actuaciones. Esto es independiente del momento en que se haya emitido dicho informe, siempre que se haya recibido en la comunidad autónoma con anterioridad al otorgamiento de la autorización.

En consecuencia, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental está obligado a verificar que el proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico. Por tanto, la pretensión del promotor de obviar la normativa urbanística resulta jurídicamente inviable, al solicitar una actuación administrativa frontalmente contraria a derecho.

La regla general en vía administrativa es que el recurso interpuesto no suspende los efectos del acto recurrido. En el presente caso, tampoco concurren las circunstancias específicas contenidas en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que justificarían la suspensión de su eficacia. En consecuencia, procede la desestimación de la suspensión solicitada.

2. En el informe emitido el 11 de noviembre de 2025 por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, no se aclara si han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el informe de suficiencia de 4 de agosto de 2025 de ese mismo Servicio. Asimismo, el alegante señala que la granja para la que se solicita la ampliación data del año 1989.

Por otra parte, en cuanto a la solución para la gestión de los purines, el proyecto de ampliación de la granja prevé dos alternativas diferentes:

- a) Ejecución de una nueva balsa de purines o instalación de una bolsa flexible dentro del perímetro de la explotación.
- b) Emplazamiento del sistema de almacenamiento (balsa o bolsa flexible) en una parcela externa a la explotación, a una distancia inferior a 5 kilómetros.

A este respecto, la Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, en su informe de fecha 12 de diciembre de 2025, realiza las consideraciones que, de forma resumida, se señalan a continuación:

La normativa que ha servido de base para los informes emitidos es la siguiente:

- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero: Regulador de las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas, de obligado cumplimiento para todas las explotaciones, incluidas las preexistentes a la entrada en vigor de la norma.
- Decreto 4/2018, de 22 de febrero, cuyo ámbito de aplicación es la instalación, traslado o modificación sustancial o no sustancial con efectos medioambientales de las actividades o instalaciones ganaderas incluidas las explotaciones de ganado porcino.

En consecuencia, procede desestimar el primer término de la alegación formulada, toda vez que la referida normativa resulta plenamente aplicable a la explotación objeto del presente expediente.

En segundo término, en cuanto a la instalación de una bolsa flexible o la ejecución de una nueva balsa de purines en la parcela donde se ubica la explotación, el citado informe señala que ambos elementos tienen la misma consideración de equipamiento para el almacenamiento exterior del purín producido en la explotación.

La bolsa flexible propuesta para el almacenamiento de purín se considera un sistema equiparable a las balsas tradicionales (como así lo indican las especificaciones técnicas del fabricante). Dicho sistema garantiza una reducción de las emisiones de amoníaco superior al 80% con respecto a la referencia de la balsa sin ningún tipo de cubierta, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero.

La instalación de una bolsa flexible o ejecución de una balsa para el almacenamiento de purín, la ejecución de un nuevo estercolero y la instalación de un separador sólido-líquido en la parcela 15 del polígono 3 del municipio de Espirido (ubicación donde se emplazan el resto de instalaciones de la explotación), resulta inviable, al vulnerar el régimen de distancia mínima, de 1.000 m a zonas residenciales (núcleos urbanos o núcleos de población), establecida en el apartado m) del epígrafe F del Anexo del citado decreto.

En relación con la alternativa propuesta de instalar el sistema de almacenamiento de deyecciones en una parcela independiente y alejada de la explotación, cabe señalar que las condiciones de bioseguridad, infraestructuras y manejo establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, exigen la disposición de un vallado perimetral. Este cerco debe aislar a la granja frente a la entrada de personas y suidos silvestres, minimizando a su vez la entrada de otros mamíferos que puedan actuar como vectores de enfermedades.

Dicho vallado perimetral deberá abarcar todas las instalaciones vinculadas a la actividad porcina, incluyendo las zonas de tránsito de animales y personal, así como las infraestructuras anejas, balsas de purín y estercoleros. Si bien la normativa contempla la posibilidad de ubicar las balsas y estercoleros fuera de este recinto delimitado, dicha excepción está condicionada a la emisión previa de informes y autorización expresa de la autoridad competente. Dado que en el presente expediente no consta la emisión de dicho informe previo ni la preceptiva autorización, la ubicación proyectada resulta incompatible con los requisitos de bioseguridad vigentes.

3. El interesado alega una falta de objetividad en el informe emitido por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia. Argumenta que dicho informe incurre en una aplicación parcial y contradictoria de la normativa, al fundamentar su postura en el artículo 13.2.b) del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero. En concreto, denuncia que se apliquen las restricciones relativas a las distancias contenidas en este último, pero se omita deliberadamente la previsión expresa que faculta la instalación de la balsa o bolsa flexible en una parcela distinta.

La presente alegación se desestima con fundamento en el informe emitido por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de 12 de diciembre de 2025, ya referido, el cual determina lo siguiente:

El epígrafe E del Anexo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, establece que las balsas y los estercoleros estarán preferiblemente anejas a la granja. No obstante, se permite una excepción en un radio de hasta cinco kilómetros, siempre que den servicio exclusivo a las instalaciones del mismo titular.

El apartado 2. a) 1º del artículo 5 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, relativo a las condiciones de bioseguridad, infraestructuras, equipamientos y manejo, establece que las balsas y estercoleros deben ubicarse dentro del perímetro vallado de la explotación. Como excepción, y previo informe, estas instalaciones pueden emplazarse fuera del vallado siempre que cuenten con la autorización expresa de la autoridad competente en sanidad animal, competencia que recae sobre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Dada la gran relevancia del sector porcino en la provincia de Segovia y su alta concentración de granjas, resulta imprescindible extremar las medidas de bioseguridad. En este sentido, los estercoleros y balsas –incluidas las bolsas flexibles– almacenan materiales SANDACH de Categoría 2, lo que representa un riesgo higiénico-sanitario. Asimismo, el transporte y traslado del purín a una ubicación externa y alejada de la explotación ganadera de origen incrementa el riesgo de difusión de enfermedades infectocontagiosas.

4. La cuestión urbanística no resulta ajena al presente trámite ambiental, ya que la autorización ambiental puede ser denegada por motivos de esta índole. Siendo coherentes con lo dispuesto en el artículo 15.3 b) del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, es necesario invocar el artículo 308.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL). Dicho artículo contempla una excepción al cumplimiento de la normativa urbanística general (partiendo de la base de que las licencias son actos estrictamente reglados). Esta excepción se aplica para aquellos supuestos en que se acredite que el objeto de la ampliación de hasta el 50% recae sobre edificaciones o actividades con una antigüedad superior a 20 años.

Por otra parte, el alegante interpreta que el artículo 15.3 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, no establece una distinción limitativa entre la ampliación de la actividad y las instalaciones asociadas a la misma. En consecuencia, entiende que el precepto es aplicable a ambos supuestos. Bajo esta premisa, el alegante sostiene que la posibilidad de ampliar la explotación ganadera al amparo del citado artículo 15 ampararía también la ejecución de las infraestructuras necesarias para el almacenamiento de purines, obviando el cumplimiento de las previsiones recogidas en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero.

En relación con las alegaciones de carácter estrictamente urbanístico, esta Consejería carece de competencias para emitir valoraciones al respecto. No obstante, sí resulta oportuno señalar que el aludido artículo 308.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León regula los usos excepcionales en suelo rústico. Este régimen de autorizaciones ampara la implantación de usos, pero en ningún caso exime al titular de cumplir con la normativa sectorial ni con las exigencias medioambientales vigentes.

En el ámbito sectorial, el informe emitido por la Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia no indica que con la ejecución de las construcciones e instalaciones que se proyectan en la ampliación se reduzcan las distancias respecto al núcleo urbano. Sin embargo, determina que no cumple la separación sanitaria mínima de 1.000 m al núcleo urbano de Tizneros, establecida en el Anexo V del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero. A este respecto, el artículo 7.4 de dicha norma establece que la medición de esta distancia se realizará sobre plano (distancia topográfica) desde las instalaciones de alojamiento de animales más próximas al perímetro urbano (suelo urbano consolidado o delimitado por el planeamiento municipal).

En consecuencia, la ampliación de la explotación porcina está sujeta al pleno cumplimiento de la normativa sectorial y ambiental. Si bien el artículo 15 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero permite exceptuar las condiciones de ubicación y separación sanitaria para la ampliación de explotaciones ya registradas, esta flexibilización no excluye ni exime del cumplimiento del resto de prescripciones y de la normativa ambiental autonómica, destacando, entre otras, la exigencia de disponer de infraestructuras que garanticen una capacidad de almacenamiento de deyecciones de al menos 3 meses.

De este modo, las infraestructuras necesarias para el almacenamiento de purines ligadas a dicha ampliación constituyen elementos estructurales sometidos al Decreto 4/2018, de 22 de febrero. Por consiguiente, resulta administrativa y legalmente inviable autorizar infraestructuras de deyecciones ganaderas que incumplan de forma expresa las prescripciones técnicas y ambientales dispuestas en el citado Decreto.

Por último, respecto a las alternativas planteadas para el almacenamiento de purines (balsa o bolsa flexible) y estercolero, esta cuestión ha sido analizada con suficiente grado de detalle en las alegaciones números 2 y 3.

No obstante, se reitera que la autoridad competente no está obligada a otorgar la autorización, al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sectorial vigente. Contrariamente a lo sostenido por el alegante, el empleo del término «podrá» en el artículo 15.3.b) del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, confiere a este organismo una potestad discrecional. Esto le permite autorizar la ampliación de forma excepcional –aun cuando la explotación no cumpla las distancias de ubicación habituales– siempre que se constaten estrictamente los requisitos específicos de los apartados a) y b). En consecuencia, si bien la norma prevé esta posibilidad y el interesado tiene derecho a solicitarla, la administración conserva el margen de apreciación y valoración del caso particular para concederla.

Durante el Trámite De Audiencia del procedimiento de autorización ambiental, citado en el epígrafe duodécimo de los Antecedentes de Hecho de la presente resolución, el promotor, S.A.T. Veladiez N.º 7673, con NIF F40029845, presentó en tiempo y forma escrito de alegaciones, las cuales detallan y responden a continuación:

El promotor solicita la suspensión del expediente hasta que recaiga sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo (P.O. 18/2025), seguido ante la Sección correspondiente del Tribunal de Instancia de Segovia contra la denegación de la licencia urbanística por el Ayuntamiento de Espirido.

Subsidiariamente, y en caso de que no se acuerde dicha suspensión, insta a la resolución del expediente prescindiendo de las valoraciones de índole urbanística.

Esta administración ratifica los argumentos expuestos en la respuesta relativa a la alegación primera presentada contra el informe desfavorable emitido por la Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia. Procede, por tanto, desestimar íntegramente las pretensiones del promotor.

En este sentido, cabe subrayar que la tramitación de la autorización ambiental constituye un procedimiento reglado y autónomo respecto a la obtención o impugnación de las licencias municipales. Por tanto, no resulta de aplicación ninguna figura de prejudicialidad legal que imponga la paralización del expediente administrativo en curso.

Por otro lado, los informes urbanísticos desfavorables emitidos por el Ayuntamiento de Espirido y la Oficina Técnica del Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Segovia se fundamentan en el ejercicio de sus competencias. Dichos dictámenes concluyen que la explotación contraviene la normativa

sectorial vigente, al incumplir las distancias mínimas exigidas respecto a los cascos urbanos y otros elementos sensibles. Adicionalmente, el informe emitido por la Diputación de Segovia con fecha 23 de agosto de 2024, incide, además, en la necesidad de emisión de informe por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, en las materias de su competencia.

Durante la tramitación del expediente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y en el artículo 14 Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se solicitaron los informes a los órganos competentes por razón de la materia.

Entre ellos, se recabó el pronunciamiento del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia. El informe emitido el 11 de noviembre de 2025, por la Sección de Sanidad y Producción Animal del antedicho Servicio Territorial, así como el posterior informe emitido tras la valoración de las alegaciones formuladas por el promotor de fecha 12 de diciembre de 2025, concluyen la inviabilidad de la autorización del proyecto de ampliación. Dicha denegación se fundamenta en las siguientes consideraciones técnicas y normativas:

- El proyecto presenta una separación sanitaria inferior a los 1.000 metros legalmente exigibles
- La alternativa que prevé la instalación de una bolsa flexible para el almacenamiento de purines en la parcela 15 del polígono 3 resulta inadmisibles, al no respetar la distancia mínima preceptiva con respecto al núcleo de población más cercano.
- Imposibilidad de ubicar la bolsa flexible en la parcela 37 del polígono 3 debido a los riesgos higiénico-sanitarios derivados del almacenamiento de material SANDACH de categoría 2.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta el contenido de los informes en materia urbanística y sectorial, en particular, el del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, los cuales concluyen la inviabilidad de ejecución del proyecto de ampliación de la explotación porcina de referencia, al vulnerar aspectos básicos recogidos en la normativa vigente, y tras la evaluación de las alegaciones formuladas por el promotor; considerando que los argumentos esgrimidos por el titular no desvirtúan las conclusiones técnicas desfavorables ni subsanan las incompatibilidades normativas detectadas, las cuales impiden la implantación de la actividad en los términos proyectados, esta Consejería, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, deniega la autorización ambiental solicitada.